

1502890-44.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... condenações definitivas antigas pelo crimes de roubo simples tentado (autos n.º 0015147-96.2012.8.26.0050 - certidões de pp. 46 e 209/210) e furto qualificado, roubo majorado e extorsão majorada (autos n.º 0095367-09.2003.8.26.0564 - certidões de pp. 48/49 e 209), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502890-44.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1502890-44.2021.8.26.0536 - Controle n.º 634/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE SOUZA CAMPOS e ANDERSON EDUARDO XAVIER DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

RODRIGO DE SOUZA CAMPOS e ANDERSON EDUARDO XAVIER DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV do Código Penal, porque no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 22h35min, na Rua Tiro Onze n.º 4, Centro, neste município e comarca, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo exercido com tesouras, talhadeiras, torquesas, alicates, estilete e chaves de boca e de fenda, subtraíram, para eles, 1 (um) cabo de fio elétrico, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente ao prédio representado por Phelipe Ribeiro de Almeida (cf. auto de exibição de pp. 9/10).

Diz a denúncia que policiais militares foram acionados acerca da ocorrência de invasão ao prédio e que teria feito os alarmes dispararem. Dirigindo-se ao local e efetuando busca no prédio, os policiais avistaram os acusados no terraço, com uma mochila. Ao notarem a presença policial, os acusados empreenderam fuga. Foram perseguidos e encontrados na Rua Visconde do Rio Branco. O corréu Rodrigo portava a

referida mochila.

Na abordagem foi constatada a presença dos objetos mencionados, todos dentro da mochila, tendo os réus admitido informalmente a prática do furto (pp. 118/117). Recebida a denúncia (pp. 120/121), foram os réus citados pessoalmente (p. 154). A Defesa ofereceu a resposta de p. 157, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 158/160).

Na instrução foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas, procedendo-se aos interrogatórios (pp. 213/215 e 265/266).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da denúncia, entendendo provadas a materialidade e autoria do crime; todavia, pretendeu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que ausente o laudo pericial do local. Além disso, requereu a fixação do regime inicial fechado (gravação audiovisual, pp. 265/266).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de que o imóvel estava em evidente estado de abandono, projetando nos acusados a ideia de que não pertenceria a ninguém. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão e a compensação com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena no mínimo legal.

Ademais, pretendeu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e sustentou que a possível existência de escalada, mencionada pela policial militar, sequer foi descrita na denúncia. Por fim, requereu a aplicação do regime inicial semiaberto e a concessão do direito de recorrerem em liberdade (gravação audiovisual, pp. 265/266).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição e apreensão de p. 9/10.

A autoria também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o corréu Anderson declarou que entrou no local com Rodrigo para fazer programa sexual e depois ele pediu para ajudá-lo a carregar uma sacola, negando conhecer o conteúdo, bem como negou ter subtraído qualquer objeto do local (p. 8).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Anderson declarou que está preso em razão de outro crime ocorrido em Santos. Nada tem contra as pessoas arroladas na denúncia. Conhece o corréu Rodrigo. Admitiu a prática da subtração, afirmando que o prédio estava bastante depredado. As janelas e portas do local não possuíam trancas e eram de fácil abertura. Referiu que ele e o corréu trabalham com a coleta de materiais recicláveis. Os dois chegaram ao local, conseguiram acessar a janela, recolheram os materiais e ferramentas que já estavam no chão e saíram do imóvel. Afirmou que não cortaram o fio elétrico. Explicou que ingressaram no prédio pelo térreo, pois suas portas estão enferrujadas e as janelas se encontravam abertas. No 2º andar localizaram os pedaços de fio e as ferramentas jogados no chão. Recolheram esses objetos e os colocaram na bolsa que estava com o corréu Rodrigo. Disse que foi ao local a convite de Rodrigo. Pretendiam adquirir crack com o dinheiro da venda dos objetos. É usuário de crack há vinte e dois anos e tem dificuldade para conseguir vaga em clínica para tratamento do vício por ser homossexual. Informou que vive em situação de rua há oito anos. Mora nesta cidade, mas é natural de São Bernardo do Campo. Não tem familiares. Concluiu o ensino fundamental e vive da prostituição (gravação audiovisual, pp. 265/266).

Ao ser preso em flagrante delito, o corréu Rodrigo manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (p. 7).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Rodrigo declarou nada ter contra as pessoas ouvidas e nem contra o corréu Anderson. Contou que, naquela data, estavam caminhando pelo cais e avistaram o estabelecimento, que tinha aspecto de "velho". Observaram que havia uma porta, que estava aberta, corroída pela ferrugem. Assim, subiram até o 2º ou 3º andar, atravessando de uma janela para outra. No local que estava em reforma encontraram as ferramentas e a fiação. Pegaram os objetos e saíram dali. Disse que pretendiam comercializar as ferramentas na "feira do rolo" e os fios seriam vendidos a um ferro-velho. Com o dinheiro, comprariam crack. Consome

a droga há doze anos e nunca fez tratamento para o vício. Disse que mora em Santos há quatro anos. Sua família é de Taquaritinga. Sobrevivia trabalhando como servente de pedreiro no cais. É solteiro e não possui filhos. Estudou até o 9º ano. Encontra-se preso atualmente por furto (gravação audiovisual, pp. 265/266).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Phelippe Ribeiro de Almeida, representante da vítima, disse que criminosos já tinham ingressado no prédio em outras três situações anteriores, ocasionando um prejuízo de cerca de R\$ 18.000,00. Não conseguiram capturar os autores destas subtrações. Contou que, naquela data, os acusados ingressaram no prédio por volta das 22h. Conseguiram detê-los na posse de aproximadamente 15 metros de fios, que não chegam a valer R\$ 300,000 (trezentos reais). Descreveu que estava no 3º andar do imóvel acompanhado dos policiais, quando avistaram os réus no prédio ao lado tentando fugir. Uma outra equipe policial deteve os acusados na rua detrás. Contou que os fios estavam instalados dentro de conduítes e quatros elétricos, conectados em tomadas e disjuntores. O prédio era comercial e estava exposto à locação. Revelou que os acusados arrombaram uma janela localizada no 3º andar e uma porta de aço. Esclareceu que o prédio possuía alarme de segurança e câmera de monitoramento. O alarme soou na ocasião (gravação audiovisual, pp. 213/215).

Jéssica Renata Santos, policial militar, referiu que foram acionados via COPOM porque um alarme havia disparado na Rua Tiro Onze, numeral 4. No local fizeram contato com o senhor Phelippe, que era da empresa de monitoramento e franqueou a entrada da equipe no imóvel. Contou que realizaram a varredura no local, que estava sem iluminação e era constituído de três andares. No terraço, avistaram dois indivíduos fugindo pelos telhados vizinhos. Pediram apoio a outras viaturas e conseguiram abordar os acusados na posse de uma mala que continha uma grande quantidade de fios, além de ferramentas como faca e alicate. Disse que o corréu Rodrigo admitiu ter convidado o corréu Anderson para ajudá-lo a carregar os objetos do interior do prédio. Em audiência, por videoconferência, reconheceu os acusados. Esclareceu que o prédio estava muito depredado, embora houvesse passado por recente reforma. Segundo chegou ao seu conhecimento, o proprietário havia reformado o prédio na intenção de alugá-lo, mas o local já estava depredado por conta dos constantes furtos. O senhor Phelippe reconheceu os fios, mas não indicou de onde foram retirados. Afirmou acreditar que os acusados ingressaram no prédio pelo telhado ou terraço, pois, salvo engano, quem abriu o prédio foi o senhor Phelippe (gravação audiovisual, pp. 265/266).

Rodrigo Luis Davis, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando foram acionados pelo COPOM para o atendimento de uma ocorrência na Rua Tiro Onze, pois a empresa de monitoramento informou que o alarme havia disparado. Deslocaram-se até o imóvel e lá encontraram o representante da empresa de monitoramento, o qual lhes franqueou a entrada no prédio. Disse que vistoriaram os três andares do imóvel e, no terraço, localizaram os acusados, que seguravam uma mochila. Os réus tentaram fugir pelos telhados das residências vizinhas, porém, com o apoio de outras equipes policiais, conseguiram abordá-los na Rua Barão de Rio Branco com a mochila contendo os fios elétricos e várias ferramentas. Em audiência, por videoconferência, reconheceu os acusados. Esclareceu que o representante da empresa de monitoramento informou aos policiais que os fios elétricos eram do prédio. Contou que o corréu Rodrigo admitiu informalmente que furtou os fios do local, afirmando que havia convidado o corréu Anderson para ajudá-lo a carregar os objetos (gravação audiovisual, pp. 265/266).

Vê-se assim, que a prova amealhada – colhida sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa – se revela coerente e uníssona, dando sustento à condenação.

Os depoimentos dos policiais militares e do representante da vítima são seguros e não há contradição capaz de retirar valor do contexto probatório, que revela que a confissão manifestada pelos acusados na fase judicial não poderia ser desprezada. Patente, pois, que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que os réus subtraíram o cabo de fio elétrico que foi apreendido em poder deles.

Inequivocamente comprovado que se tratou de crime consumado, e isso porque desnecessário que a posse seja tranquila e pacífica, segundo a teoria "amotio", que considera consumado o delito quando o agente desloca ou remove a coisa, invertendo-lhe a posse.

Neste sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934 - REsp nº 1524450).

Colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes..." (HC 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, processo eletrônico, DJe-218 divulg 11-10-2016 public 13-10-2016).

Além disso, adotando esse entendimento, aponte-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"... Entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o delito de furto se consuma com o simples apossamento do bem subtraído pelo agente, independentemente da circunstância de que essa posse não perdure no tempo, em face de perseguição e recuperação do objeto furtado em favor da vítima (Tema de recursos repetitivos número 934 do STJ) – Sentenciado que conduzia o veículo subtraído da vítima no momento da abordagem – Recurso defensivo desprovido – Recurso ministerial provido, com reflexo nas penas." (TJSP; Apelação Criminal 0020693-59.2017.8.26.0050; Rel. Otávio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2021).

A qualificadora do concurso de pessoas, bem descrita na denúncia, também foi adequadamente comprovada.

Inegável o auxílio e cooperação empreendido entre os acusados, que agiram com unidade de propósitos, ajustaram-se previamente e juntos executaram o crime de furto.

E, como já decidi:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020). Todavia, e no tocante à caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo, melhor sorte socorre os réus.

Na instrução criminal o representante da vítima relatou que os agentes arrombaram uma janela e uma porta de aço, mas é certo que esse relato não serve para suprir a falta da comprovação da prova pericial.

É que os vestígios, que formam o corpo de delito, devem ser constatados pelo perito criminal, na forma do disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, admitindo-se o corpo de delito indireto quando a falta do exame direto se possa imputar aos autores do fato delituoso.

Assim, a prova testemunhal – nos termos do previsto no artigo 167 do Código de Processo Penal – só pode suprir a falta da perícia direta quando os vestígios não forem examinados porque desapareceram por culpa imputável ao autor do crime.

Ao que aqui se apurou, não consta no sistema do Instituto de Criminalística a elaboração de laudo pericial do local dos fatos (p. 214), que permitiria o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, ressaltando-se que apenas se procedeu ao exame dos objetos apreendidos (pp. 200/205).

Frise-se que não se está afirmando que a prova oral, nesse aspecto, não seja idônea.

É que ela não pode suprir a comprovação do rompimento de obstáculo pelo exame direto, que não foi comprovado por razão que não se pode imputar aos réus.

E, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA E DE JUSTIFICAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui firme entendimento de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal - CP exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.979.769/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

É de se reconhecer, pois, a prática da subtração em sua forma qualificada apenas em razão do concurso de agentes, uma vez que a qualificadora do rompimento de obstáculo não foi comprovada por laudo pericial.

Note-se, ainda, que não obstante a existência de prova oral no sentido de que o crime teria sido praticado mediante escalada, essa qualificadora sequer foi descrita na denúncia. De outro lado, ainda que descrita estivesse, também seria necessária a perícia para sua comprovação.

E, por evidente, não se cogita de conduta atípica, sendo impossível acolher os reclamos da Defesa, que sustentou a atipicidade da conduta perpetrada pelos réus, uma vez que se tratava de imóvel que aparentava estar abandonado.

Cumprе ressaltar que a policial militar Jéssica pontuou que o imóvel estava depredado por conta dos constantes furtos, mas o prédio havia passado por recente reforma, uma vez que o proprietário tinha a intenção de alugá-lo.

Ora, se o imóvel estivesse verdadeiramente abandonado não se teria vigilância capaz de indicar a ocorrência de segundas violações à Polícia. Tampouco se teria comprovação de contratação de empresa de vigilância para realizar a segurança do local.

Registre-se, ademais, que ainda que o imóvel não apresentasse estado de conservação adequado, essa condição, por si só, não pode tornar a conduta atípica, sendo necessário que se demonstrasse evidência de que o proprietário abandonou a coisa e a declarou sem valor econômico, ainda que, eventualmente, tenha valor para terceiros.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Cezar Roberto Bitencourt que: "... convém ter presente que o abandono da coisa deve ser evidente, inequívoco, preciso, não o caracterizando, por exemplo, o simples fato de ser uma coisa velha, com as aberturas em precárias condições, facilitando inclusive o acesso. Essas circunstâncias, por si sós, não autorizam estranho a penetrar em seu interior e dispor de seus bens". (Tratado de Direito Penal. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.42).

E, como já se decidiu:

"ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. COISA ABANDONADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se mostra crível a alegação defensiva no sentido de que o apelante acreditasse tratar-se a res furtiva de coisa abandonada. Apelante deslocou uma das folhas do portão que guarnecia o imóvel da vítima e ganhou acesso ao seu interior, ocasião em que passou a separar bens para posterior subtração. A condição e local da res furtiva, por si só, afastam a possibilidade de abandono. Dolo devidamente demonstrado nos autos. Condenação mantida..." (TJSP; Apelação Criminal 1500528-91.2019.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2020).

Aliás, o juízo desconhece imóvel abandonado e que não pertença a ninguém nos limites da área urbana desta cidade. De outro lado, vários são os imóveis que apresentam mal estado de conservação, mas nem por isso se poderia entender que estejam abandonados.

Impossível entender que seja atípica a conduta, pois não se tem caracterizado o alegado erro de tipo.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório

quanto ao crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal. Procede, em parte, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

I - Corrêu Rodrigo de Souza Campos.

O acusado é reincidente, uma vez que definitivamente condenado pelos crimes de furto qualificado (autos n.º 0004342-37.2010.8.26.0347 - certidões de p. 41 e p. 264), roubo majorado (autos n.º 0004974-63.2010.8.26.0347 - certidão de pp. 42/43 e p. 264), furto qualificado (autos n.º 0001821-16.2009.8.26.0619 ou 155/2009 ou 90/2009 - certidões de pp. 44 e 263 e FA de p. 52/53) e furto qualificado tentado (autos n.º 0005875-59.2008.8.26.0619 ou 563/2008 ou 328/2008 - certidões de pp. 45 e 263 e FA p. 52).

Além disso, ostenta condenação definitiva antiga pelo crime de posse ilegal de drogas (autos n.º 0004477-49.2010.8.26.0347 - certidão de pp. 41/42), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, macula sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa. Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Destaque-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal também consolidou o entendimento de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, não ocorreu a descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), mas tão somente mera despenalização decorrente da não previsão de pena privativa de liberdade ao usuário de drogas, de forma que a condenação por essa espécie de infração penal torna possível a caracterização de maus antecedentes.

Neste sentido:

"ENTORPECENTE - POSSE - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - DESCRIMINALIZAÇÃO - AUSÊNCIA. Apesar de despenalizado o crime, não houve a descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal - artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. RECURSO - VOLUNTARIEDADE. A protocolação de recurso submete-se à voluntariedade." (RHC 121584, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, processo eletrônico dje-266 divulg 05-11-2020 public 06-11-2020).

"HABEAS CORPUS" - POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL (LEI Nº 11.343/2006, ART. 28) - INOCORRÊNCIA DE "ABOLITIO CRIMINIS" - SIMPLES MEDIDA DE "DESPENALIZAÇÃO" DESSA CONDUTA - NATUREZA JURÍDICA DE CRIME MANTIDA - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DESSA NATUREZA COMO CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE PRODUZIR REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (HC 148484 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, processo eletrônico DJe-084 divulg 23-04-2019 public 24-04-2019)

Não bastasse, responde a outras três ações penais envolvendo a apuração de delitos de porte ilegal de drogas e furto qualificado tentado (autos n.º 1503591-92.2019.8.26.0562, 1503883-24.2020.8.26.0562 e 1530223-58.2019.8.26.0562 - certidão de pp. 44), destacando-se que tais apontamentos não serão aqui considerados no termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus maus antecedentes, aumento a pena-base em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Comprovada a reincidência específica, representada por três condenações definitivas pelo crime de furto, além da condenação definitiva pelo grave crime de roubo, o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 1/2 (metade), fixando-a em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 16 (dezesesseis) dias-multa. Caracterizada se tem a atenuante da confissão, pois o acusado admitiu a prática da subtração.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e

atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida a existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal." (RHC 141519, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Afora isso, verifica-se a existência de quatro condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da pleiteada compensação.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade..." (HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)..." (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

"...Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência..." (AgRg no HC n. 626.637/SC, relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021)

Assim, presente a atenuante da confissão, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Apesar do quantum da pena aplicada, ante a reconhecida reincidência específica, representada por três condenações definitivas por furto, além da condenação definitiva pelo crime de roubo, e evidenciados os maus antecedentes, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, em razão da reincidência específica.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

II - Corrêu Anderson Eduardo Xavier da Silva.

O acusado é primário, mas ostenta condenações definitivas antigas pelo crimes de roubo simples tentado (autos n.º 0015147-96.2012.8.26.0050 - certidões de pp. 46 e 209/210) e furto qualificado, roubo majorado e extorsão majorada (autos n.º 0095367-09.2003.8.26.0564 - certidões de pp. 48/49 e 209), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, maculam sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...”. (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Não bastasse, se vê condenado, em Primeiro Grau, pelo crime de furto qualificado tentado (autos n.º 1501003-25.2021.8.26.0562 – certidão de p. 47), e responde a outras ações penais envolvendo a apuração de delitos de furto simples tentado (autos n.º 1500202-12.2021.8.26.0536 – certidão de pp. 46/47) e furto qualificado (autos n.º 1501295-44.2020.8.26.0536), destacando-se que tais apontamentos não serão aqui considerados no termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus maus antecedentes, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Presente a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena ao mínimo legal, fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Considerando que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis, pois o acusado ostenta maus antecedentes por crimes como roubo majorado, furto e extorsão majorada, na forma do parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena, pois o acusado ostenta maus antecedentes pela prática de crimes contra o patrimônio (roubo circunstanciado, furto e extorsão majorada), o que indica que esses benefícios não serão suficientes à repreensão e prevenção do delito (artigo 44, inciso III e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:

a) condenar RODRIGO DE SOUZA CAMPOS, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal;

b) condenar ANDERSON EDUARDO XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcarão os réus com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réus a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Sem pedido de decretação de prisão preventiva a apreciar, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão condenatória.

Anote-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 10 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA